

Datei: 03-whistleblower-mail.eml

Von	hinweis@meldestelle.example
An	compliance@falkenried.example
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Hinweis: Bonuslisten und Klinikfortbildungen

Ich möchte anonym bleiben. Die Bonuslisten Q4 wurden nachträglich geändert. Zwei Klinikleiter waren angeblich auf Fortbildung, tatsächlich war es ein Wochenende am See. Bitte schauen Sie auf die Rabattfreigaben von Meinhard und die Teams-Nachrichten mit "Sondertopf".

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@privatpost.de
An	mandatsleitung@privatpost.de
Kopie	fachabteilung@privatpost.de
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Vertriebsbonus: Internal Investigation und Strafverfahrensrisiko - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Eine interne Untersuchung zu Bonuszahlungen kann Compliance schaffen, aber zugleich Beweismaterial für Ermittler und Zivilkläger produzieren.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: StPO, OWiG, Verbandssanktionen-Risiken, Arbeitsrecht, Datenschutz, Legal Privilege/Vertraulichkeit, Hinweisgeberschutz.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir bestmöglichen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße
Sachbearbeitung

Datei: 05-risiko-dashboard.csv

Thema	Ampel	Grund	Sofortmaßnahme
Beschlagnahmerisiko	rot	Bericht könnte strafrechtliche Kerntatsachen ordnen	Berichtsstufen definieren
Betriebsrat	gelb	E-Mail-Auswertung und Interviewprozess	Beteiligung prüfen
Datenschutz	rot	BYOD und private Chats	Scope enger, Rechtsgrundlage dokumentieren

Tabellenblatt: Pruefspur

Custodian	System	Datenart	Hold gesetzt	Risiko
Leiter Vertrieb	M365	E-Mail/Teams	ja	Selbstbelastung
HR Business Partner	Personio	Personalakte	teilweise	BDSG/DSGVO
Finance	DATEV Export	Bonuszahlungen	ja	Steuer/Untreue
Außendienst Süd	iPhone	WhatsApp/SMS	nein	BYOD privat

Datei: 06-whiteboard-scope-creep.jpg

Whiteboard Scope Creep

Alles seit 2020 = gefährlich weit

Interviewnotizen: wortgetreu oder Ergebnisvermerk?

US Distributor will Report sehen

SA? Durchsuchung? Wer ist Beschuldigter?

Betriebsrat vor Mail Review?

Bilddatei: 06-whiteboard-scope-creep.jpg

Datei

Office-Dokument: 01-auftrag-und-scope.docx

Auftrag und Scope

Die Geschäftsführung der Falkenried Medical Systems GmbH beauftragt eine Kanzlei mit der Aufklärung von Bonuszahlungen im Vertrieb. Ein anonymes Hinweis behauptet, Außendienstmitarbeiter hätten Einkaufsleiter von Kliniken über Scheinfortbildungen eingeladen und interne Rabattlisten manipuliert. Der erste Entwurf des Untersuchungsauftrags lautet gefährlich weit: "vollständige Aufklärung aller Compliance-Verstöße seit 2020".

Sofortproblem

Der weite Scope erzeugt Material zu Korruption, Arbeitsrecht, Datenschutz, Steuer, Vergabe und Kartellrecht. Ohne Begrenzung entsteht ein Bericht, der später für Staatsanwaltschaft, Zivilgegner und US-Partner fast wie ein geordneter Beweisordner wirkt.

Datei

Office-Dokument: 01-sachverhalt-und-offene-punkte.docx

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Solaris Medical GmbH, Rechtsabteilung, externe Kanzlei, Vertriebsleiter, Whistleblowerin, Staatsanwaltschaft und US-Kundin. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Eine interne Untersuchung zu Bonuszahlungen kann Compliance schaffen, aber zugleich Beweismaterial für Ermittler und Zivilkläger produzieren. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?
- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?

- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

StPO, OWiG, Verbandssanktionen-Risiken, Arbeitsrecht, Datenschutz, Legal

Privilege/Vertraulichkeit, Hinweisgeberschutz. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Datei

Office-Dokument: 04-interviewleitfaden.docx

Interviewleitfaden Entwurf

Vor jedem Interview: Rolle der Kanzlei, Auftraggeber, keine persönliche Verteidigung, mögliche Verwendung der Angaben, Wahrheitspflicht im arbeitsrechtlichen Rahmen und Grenzen bei Selbstbelastungsrisiken erläutern.

Keine Suggestivfragen. Erst offene Chronologie, dann Dokumentenvorhalte. Keine Zusage absoluter Vertraulichkeit.